

1501874-72.2022.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216743/2022 - DEL.POL.SUZANO, 26657355 - DEL.POL.SUZANO, 2216743 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO EUCLIDES DA SILVA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501874-72.2022.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501874-72.2022.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2216743/2022 - DEL.POL.SUZANO, 26657355 - DEL.POL.SUZANO, 2216743 - DEL.POL.SUZANO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO EUCLIDES DA SILVA MOURA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

THIAGO EUCLIDES DA SILVA MOURA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, nas condições de tempo e local descritas na denúncia, trazia com consigo, guardava e vendia, para fins de tráfico, 48,55g de TETRAHIDROCANNABINOL, popularmente conhecida como maconha, individualizado em 39 (trinta e nove) invólucros, 38,3g de cocaína em pó, individualizada em 67 (sessenta e sete) invólucros, e 19,11g de cocaína em pedra, individualizada em 91 (noventa e um) invólucros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado (fls. 96/97) e apresentou defesa prévia (fl. 108). A denúncia foi recebida (fls. 110/111) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 130/131).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 190/191 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a improcedência da ação, porque não foi provada a autoria delitiva (audiência virtual). A Defesa ratificou o pedido Ministerial (audiência virtual).

É o breve relato.

DECIDO.

O pedido é improcedente.

THIAGO EUCLIDES negou a prática delitiva. Contou que estava em um encontro com sua namorada, quando foi abordado pelos policiais. Ressaltou que após trinta minutos de buscas, as testemunhas localizaram uma bolsa contendo drogas, disse apontou quem era dono dos entorpecentes para os milicianos, porém, mesmo assim, foi acusado pela prática de tráfico de substâncias ilícitas (audiência virtual).

A testemunha Cristian declarou que visualizou o réu trocando alguma coisa com outro indivíduo, então o abordou. Informou que localizou entorpecentes em um entulho, a aproximadamente dez metros de distância do acusado, porém, ao indagá-lo, o denunciado negou ser o dono das drogas (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Wladimir, o qual acrescentou que gastou certo tempo procurando as drogas no meio do entulho, pois não viu exatamente onde o réu as guardou (audiência virtual).

Após ouvir as declarações prestadas pelas testemunhas, THIAGO EUCLIDES manteve a versão anteriormente ofertada (audiência virtual).

Os fatos descritos na denúncia não restaram suficientemente comprovados pelas provas amealhadas ao longo do processo.

Segundo apurado, os milicianos visualizaram o acusado trocando algo com outro indivíduo, motivo pelo qual o abordaram. Após procurarem, localizaram uma bolsa contendo drogas, entre entulhos, próximo ao acusado, que negou ser o dono dos entorpecentes (audiência virtual e fls. 06/08).

Perante a autoridade policial, o indivíduo que estaria com o réu disse que não o conhecia, bem como não possuía nenhum envolvimento com o tráfico de drogas (fl. 09).

Ao ser interrogado, em ambas as oportunidades, THIAGO EUCLIDES negou a prática delitiva. De forma uníssona, o réu asseverou que estava no local, porque marcou um encontro com sua namorada, e não era o dono das drogas apreendidas (fl. 10 e audiência virtual).

Deste modo, ficou controversa a autoria delitiva, visto que os policiais não encontraram os entorpecentes com THIAGO EUCLIDES, bem como procuraram por algum tempo até localizarem os entorpecentes, a indicar que as substâncias ilícitas não estavam acessíveis e não visualizaram exatamente onde o acusado teria as aguardado. Inclusive, em solo policial, informaram que havia pessoas nas proximidades que se dispersaram. Ademais, não foi localizado nada de ilícito com o réu, tampouco, com o indivíduo que foi encaminhado para o distrito policial (fls. 06/09).

Assim, frente da prova oral coligida, forçoso é reconhecer que não há nos autos elementos seguros a embasar a condenação.

Ressalto que existe a suspeita de o réu ter praticado o crime que lhe foi imputado, o que motivou o oferecimento e posterior recebimento da denúncia, com base principalmente na palavra dos milicianos. Todavia, não havendo prova segura que corrobore com tal teoria, resta apenas a suspeita, que, como é óbvio, não gera a certeza necessária à condenação, impondo-se a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo.

Deste modo, forçoso é reconhecer a improcedência do pedido inicial. Saliento que a dúvida, por menor que seja, quanto à autoria e materialidade do crime, deve ser decidida a favor do denunciado, a fim de que seja absolvido da imputação, para que não haja o risco de condenar um inocente.

Sendo assim, pelos motivos expostos, após análise de todo o contexto, não havendo prova segura nos autos que ensejem a condenação de THIAGO EUCLIDES, hei por bem

absolvê-lo da imputação descrita na denúncia.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e ABSOLVO o réu THIAGO EUCLIDES DA SILVA MOURA da imputação do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a agravante genérica do artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código e Processo Penal.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescida de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado junto com a bolsa que continha entorpecentes, a concluir que é produto do tráfico de drogas. No tocante a incineração dos entorpecentes, cumpra-se o determinado na decisão de fl. 41.

Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição do material depositado como contraprova, conforme comunicado 2225/2018 (Processo 2014/176696) da Corregedoria Geral da Justiça.

Expeça-se o necessário.

P.I.C.

Poá, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA